

जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अकोला यांचे न्यायालय, अकोला

अपिल प्रकरण क्र. MRC-81/अकोला/44/2022-23

(आई वडीलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 चे कलम 16 अन्वये अपिल)

अपिलार्थी:-

श्रीमती. सुभद्राबाई महादेव सोनटक्के,
रा. मोठी उमरी, नेहरु नगर महाजनच्या चक्कीजवळ अकोला

विरुद्ध

गैर अपिलार्थी:-

1. श्री. भास्कर महादेव अंबरते,
2. सौ. सुनिता भास्कर अंबरते,
रा. मोठी उमरी, नेहरु नगर महाजनच्या चक्कीजवळ अकोला



वाचा - 1. आई-वडील आणि जेष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण अधिनियम 2007 मधील तरतुदी
2. आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणसाठी नियम 2010 मधील तरतुदी
3. उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी जेष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण अकोला
यांचेकडील प्रकरण क्र. प्रस्तु-2/जेष्ठ नागरिक/प्र.क्र.58/2022 आदेश पारीत दि.21/12/2022
4. श्रीमती. सुभद्राबाई महादेव सोनटक्के, रा. मोठी उमरी, नेहरु नगर महाजनच्या चक्कीजवळ अकोला यांचा
अपिल अर्ज दि.28/03/2023

अंतरिम आदेश

(दि. 14/06/2023)

A. आई-वडील आणि जेष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण अधिनियम 2007 मधील कलम 16 अंतर्गत अपिल
अर्ज तपशिल -

प्रस्तुत प्रकरण श्रीमती. सुभद्राबाई महादेव सोनटक्के, रा. मोठी उमरी, नेहरु नगर, महानजच्या चक्कीजवळ अकोला यांनी दाखल केलेल्या अपिल अर्जानुसार सुरु करण्यात आले. सदर अपिल अर्जामध्ये अपिलार्थी यांनी, उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी जेष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण अकोला यांचेकडील क्र. प्रस्तु-2/जेष्ठ नागरिक/प्र.क्र.58/2022 दि.21/12/2022 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाने व्यथित होऊन दाखल केली असून, त्यामध्ये मुलगा व सून हे त्यांचे मालकीचे राहते घर विक्री करण्याचे बेतात असल्यामुळे, घराचा ताबा मिळणेबाबत व मुलगा व सून यांना घराबाहेर काढणेबाबत मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.

B. या कार्यालयामार्फत घेण्यात आलेली सुनावणी तपशिल -

प्रस्तुत प्रकरणात अपिलार्थी श्रीमती. सुभद्राबाई महादेव सोनटक्के यांनी दाखल केलेला अपिल अर्ज पंजीबद्ध करून कार्यवाहीस सुरवात करण्यात आली. दि.05/04/2023, दि.17/05/2023 व दि.07/06/2023 रोजी घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये उभपक्ष हजर झाले.

सुनावणी दरम्यान अपिलार्थी श्रीमती. सोनटक्के यांनी गैरअपिलार्थी मुलगा व सून हे घर विक्री करणार असल्यामुळे, घराचा ताबा मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. याबाबत गैरअपिलार्थी श्री. भास्कर महादेव अंबरते यांनी दस्त क्र.1829 दि.27/06/2016 ची छायाप्रत सादर केली असून, विषयांकीत मालमत्ता घर क्र.1353 हे अपिलार्थी यांचेकडून खरेदी केल्याबाबत कळविले आहे.

तसेच सदर प्रकरणामध्ये नायब तहसिलदार, तह. कार्यालय अकोला, निर्वाह अधिकारी, समाज कल्याण व मंडळ अधिकारी तसेच तलाठी यांचेकडून मोका पाहणीबाबत संयुक्त चौकशी अहवाल घेण्यात आला. सदर अहवालामध्ये,

1. दि.06/06/2023 रोजी साधारणतः सांय. 04.00 वाजता सुमारास सहायक आयुक्त कार्यालय येथील श्री. हिंगणे (व.लि) यांच्या सोबत तसेच प्र.तलाठी उमरी प्र. बाळापूर व मंडळ अधिकारी सांगळूद यांच्या समवेत प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन मोका पाहणी केली असता, तिथे घरावर घर विक्री काढल्याबाबतचा बोर्ड लावलेला नव्हता.
2. आजूबाजूच्या राहणा-या व्यक्तींचे बयाण घेतले असता अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कधीही मोठे वाद / भांडण झाले नसल्याचे त्यांनी बयाणात नमूद केले.
3. गैरअर्जदार यांच्याशी विचारणा केली असता, अर्जदार यांनी त्यांच्या राहत्या घरातील अर्धी जागा (16"33) ही सन 2016 रोजी रजिस्टर खरेदीखत करून दिल्याचे नमूद केले.
4. व सदरची जागा त्यांच्या आर्थीक अडचणींमुळे विकायला काढले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
5. सद्यस्थितीत अर्जदार या पश्चिमेकडील हिश्यामध्ये एकट्या राहतात. त्या ब्रम्हकुमारी च्या अनुयायी असल्यामुळे त्या गैरअर्जदार यांचे हाताचे जेवण खात नसल्याचे नमूद केले. आजरोजी अर्जदार सुस्थितीत असल्याचे दिसते. असे अहवालीत केले आहे. तसेच सदर अहवालासोबत स्थानिक नागरिक यांचे देखील बयाण घेतले आहे.

C. निष्कर्ष:-

प्रकरणात दाखल कागदपत्रे, चौकशी अहवाल, स्थानिक नागरिक यांचे बयाण, खरेदीखत व दि.07/06/2023 रोजी प्रत्यक्ष घेण्यात आलेल्या सुनावणी नुसार अपिलार्थी श्रीमती. सुभद्राबाई सोनटक्के यांना कोणतेही शारिरीक अथवा मानिसक त्रास गैरअपिलार्थी यांचेमार्फत देत नसल्याचे दिसून येते. परंतु, अपिलार्थी यांना त्यांचा मुलगा श्री. अंबरते हा वादांकीत मालमत्तेतील त्यांचा हिस्सा विक्री करणार असल्याबाबतची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.

विषयांकीत प्रकरणात उपविभागीय दंडाधिकारी अकोला यांनी दि.21/12/2022 रोजीत पारीत केलेले आदेश न्यायसंगत असून, अपिलार्थी यांनी केवळ वादांकीत मालमत्तेचे मुलामार्फत होणा-या संभाव्य खरेदी-विक्री व्यवहारास स्थगनादेश मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.

अपिलार्थी यांचे विनंती प्रमाणे वादांकीत मालमत्तेचे मुलामार्फत होणा-या संभाव्य खरेदी-विक्री व्यवहारास स्थगनादेश दिल्यास गैरअपिलार्थी यांना कोणतेही नुकसान होणार असल्याचे दिसून येत नाही.

सबब, मी नीमा अरोरा, भा.प्र.से, जिल्हा दंडाधिकारी तथा पिठासीन अधिकारी जेष्ठ नागरिक अपिलीय न्यायाधिकरण अकोला खालील प्रमाणे अंतरिम आदेश पारीत करते.

अंतरिम आदेश

1. अपिलार्थी यांचा अपिल अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
2. गैरअपिलार्थी क्र.1 व 2 यांनी या कार्यालयाचे पुढील आदेशपावेतो मौजे उमरी प्र. बाळापूर येथील वादांकीत मालमत्ता क्र.1353 बाबत खरेदी-विक्री व्यवहार करू नये.
3. उपविभागीय दंडाधिकारी अकोला यांचे आदेश कायम ठेवण्यात येत आहे.
4. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.



(नीमा अरोरा, भा.प्र.से)
जिल्हा दंडाधिकारी तथा पिठासीन अधिकारी
जेष्ठ नागरिक अपिलीय न्यायाधिकरण अकोला

प्रतिलिपी:

1. श्रीमती. सुभद्राबाई महादेव सोनटक्के, रा. उमरी, नेहरु नगर, महानजच्या चक्कीजवळ अकोला यांना माहिती करिता रवाना
2. श्री. भास्कर महादेव अंबरते व इतर 1, रा. उमरी, नेहरु नगर, महानजच्या चक्कीजवळ अकोला यांना माहिती करिता रवाना
3. उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी जेष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण अकोला यांना माहिती व उचित कार्यवाहीस्तव

(नीमा अरोरा, भा.प्र.से)
जिल्हा दंडाधिकारी तथा पिठासीन अधिकारी
जेष्ठ नागरिक अपिलीय न्यायाधिकरण अकोला